清城凤城“2·25”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....1

（二）涉事人员情况.....2

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....2

（一）事故现场道路情况.....2

（二）事故车辆检验鉴定情况.....2

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）事故应急处置.....3

（三）善后处理情况.....4

四、事故原因分析及性质.....4

（一）事故原因.....4

（二）事故性质.....5

五、事故处理建议.....5

清城凤城“2·25”一般道路交通事故调查报告

2025年2月25日19时35分许，韦*驾驶粤P65295号重型罐式货车行驶至清城区飞来路东93米路段时，与由陈*正驾驶搭载陈*豪的粤RLH409号普通二轮摩托车发生碰撞，造成陈*正死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于2月28日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、凤城街道办等有关单位组成清城凤城“2·25”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤P65295号重型罐式货车，车辆所有人:广东省河源市东源县树邦物流有限公司，登记地址:广东省河源市东源县仙塘镇205国道南面梅子坑段。投保中国平安财产

保险股份有限公司广东分公司交强险，保单号：1044503390275519571 3；中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司商业险，保单号：AGUZCTGY2025B003685R。

2.粤RLH409号普通二轮摩托车，车辆所有人：陈*正，登记地址：广东省清远市清新区太和工业区28号森叶（清新）纸业有限公司宿舍。

（二）涉事人员情况

1.韦*，男，41岁，住址：广西柳州市柳江县土博镇琴怀村里仁屯65号，驾驶证号：450221198 30******0，准驾：B2，驾驶粤P65295号重型罐式货车。

2.陈*正，男，47岁，住址：湖南省衡南县咸塘镇白云村李子塘组，驾驶证号：430422197 71******8，准驾：C1E，驾驶粤RLH409号普通二轮摩托车。

3.陈*豪，男，17岁，住址：湖南省衡南县咸塘镇白云村李子塘组，身份证号：430422200 70******1，乘坐粤RLH409号普通二轮摩托车。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

现场位于107国道下行2411公里614米（清远市清城区城西大道云海名居路段），道路呈南北走向，有标志标线控制路面线形平直，沥青，路面完好，夜间有路灯照明。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，清远市公安清城分局交通警察大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验

鉴定意见为：1.粤RLH409号普通二轮摩托车制动系：符合技术要求；灯光设备：车辆后照灯灯壳破损，后照灯灯壳有透明胶带粘贴固定、灯具内部见明显泥灰，不符合技术要求，前灯未见异常，无法启动车辆进行灯光作用测试；转向系：符合技术要求；行驶系：事故致车辆后部隆起变形，链条脱位，其余未见异常。

2. 粤P65295号重型罐式货车制动系：检见左三轮制动鼓摩擦面明显磨损、并有明显的龟裂纹，不符合技术要求；灯光设备：左前雾灯缺失，右前雾灯无法亮启，倒车灯、左后位灯无法亮启，不符合技术要求，其余灯组灯光作用正常；转向系：符合技术要求；行驶系：符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年2月25日19时34分，韦*驾驶粤P65295号重型罐式货车行驶沿107国道由北往南方向行驶，行驶至107国道下行2411公里614米（清远市清城区城西大道云海名居路段）时，与同向行驶由陈*正驾驶搭载陈*豪的粤RLH409号普通二轮摩托车发生碰撞，造成陈*正死亡、陈*豪受伤及车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2025年2月25日19时41分，清城区交警大队清城中队接警，19时54分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等部门主要负责同志到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，韦*赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第4418021202500000102号）道路交通事故认定书：：

1.陈*正驾驶机件不符合技术标准的机动车且未按照操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准的等具有安全隐患的机动车。”及二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.韦*驾驶机件不符合技术标准的机动车且未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》

二十一条关于“驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准的等具有安全隐患的机动车。”及二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定致是导此事故发生的另一方面过错。

3.陈*正负事故的同等责任，韦*承担此事故的同等责任，陈*豪不承担此事故的责任。

（二）事故性质

经事故调查组认定：清城凤城“2·25”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)该起事故未达到第五条[1]规定的调查情形，依据第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照法律法规的规定调查处理。

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。